PROYECTO DE LEY

Ley de protocolos obligatorios de cuidado de niñas, niños y adolescentes en las divisiones formativas y pensiones de las entidades deportivas

Obliga a las entidades deportivas con divisiones formativas o pensiones a adoptar un protocolo de cuidado con contenidos mínimos, un responsable de cuidado y condiciones para las pensiones, y crea un canal de denuncia independiente de los clubes a cargo de la autoridad nacional de niñez. Prevé sanciones y adhesión provincial.

Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I (proyecto enviado en el año 1; aplicación durante las Fases I y II)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Miles de chicas y chicos se forman en las divisiones inferiores de los clubes, y muchos viven lejos de sus familias en las pensiones de las instituciones. El club es, para ellos, un lugar de formación, contención e integración. Ese valor exige que el cuidado de su integridad no dependa de la buena voluntad de cada dirigente. La Ley N° 26.061 reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a la dignidad y a la integridad personal y obliga a quienes toman conocimiento de una vulneración de derechos a comunicarlo a la autoridad. Este proyecto aplica esos principios al deporte: exige a toda entidad deportiva con divisiones formativas o pensiones un protocolo de cuidado con contenidos mínimos, un responsable de cuidado capacitado, la verificación de antecedentes de quienes trabajan con menores y condiciones básicas en las pensiones, incluida la escolaridad. Crea un canal de denuncia independiente de los clubes, a cargo de la autoridad nacional de niñez, con confidencialidad y protección frente a represalias. El incumplimiento se sanciona con medidas graduales, que pueden llegar a la clausura de la pensión. El proyecto no crea organismos ni fondos y se financia con créditos existentes.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y sexual de las niñas, niños y adolescentes que practican deporte en las divisiones formativas de las entidades deportivas o residen en sus pensiones, en aplicación de los artículos 9° y 30 de la Ley N° 26.061.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a las entidades deportivas comprendidas en la Ley N° 20.655 del Deporte, cualquiera sea su forma jurídica, que tengan divisiones formativas o inferiores con deportistas menores de dieciocho (18) años o que alojen a deportistas menores de edad en pensiones, residencias o alojamientos propios o contratados, y a las federaciones y ligas que las agrupan.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es la autoridad de aplicación de la Ley N° 20.655 que designe el Poder Ejecutivo nacional, que actúa en coordinación con la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.061.

Capítulo II – Protocolo de cuidado

ARTÍCULO 4°.- Protocolo obligatorio. Las entidades alcanzadas adoptan, por resolución de su órgano de administración, un protocolo de cuidado que cumpla los contenidos mínimos de esta ley, lo publican en su sitio web y en sus instalaciones y lo comunican a los deportistas, a sus familias y a todo su personal.

ARTÍCULO 5°.- Contenidos mínimos. El protocolo comprende, como mínimo: a) las normas de conducta de entrenadores, personal y dirigentes con los deportistas menores de edad, incluida la prohibición de situaciones de aislamiento injustificado y de contactos por medios digitales ajenos a la actividad; b) la prevención del maltrato, el abuso sexual, el acoso y la discriminación; c) el procedimiento interno ante una sospecha o un hecho, con la obligación de comunicarlo a la autoridad de protección de derechos y, cuando corresponda, a la justicia; d) la información a los deportistas y a sus familias sobre el canal de denuncia independiente; e) la capacitación anual obligatoria del personal; f) la protección de quien denuncia frente a represalias.

ARTÍCULO 6°.- Responsable de cuidado. Cada entidad alcanzada designa un responsable de cuidado, con capacitación específica, que vela por el cumplimiento del protocolo, recibe consultas, y comunica las situaciones de riesgo a la autoridad de protección de derechos. El responsable no puede ser entrenador ni dirigente de las divisiones a su cargo.

ARTÍCULO 7°.- Antecedentes. Las personas que trabajen o colaboren en forma habitual con deportistas menores de edad presentan, al ingresar y cada año, el certificado de antecedentes penales. No pueden desempeñar esas tareas las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual o por delitos cometidos contra niñas, niños o adolescentes.

ARTÍCULO 8°.- Pensiones. Las pensiones y alojamientos de deportistas menores de edad deben contar con: a) un adulto responsable presente en forma permanente, distinto del cuerpo técnico; b) habitaciones separadas para menores y adultos, y por sexo; c) la escolaridad obligatoria de cada residente, cuya asistencia controla la entidad; d) cobertura de salud y controles médicos periódicos; e) un régimen de comunicación y visitas con la familia; f) la autorización escrita de los padres o representantes legales. La entidad comunica a la autoridad de aplicación la existencia y ubicación de cada pensión y la nómina de residentes.

Capítulo III – Canal de denuncia independiente

ARTÍCULO 9°.- Canal de denuncia. La autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.061, en coordinación con la autoridad de aplicación de esta ley, habilita un canal de denuncia independiente de las entidades deportivas, gratuito, accesible por teléfono y por medios digitales, que recibe denuncias de deportistas, familias, personal o cualquier persona.

ARTÍCULO 10°.- Tramitación. El canal garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante, deriva cada denuncia dentro de las veinticuatro (24) horas a la autoridad local de protección de derechos y, cuando corresponda, al Ministerio Público, y hace el seguimiento de las medidas adoptadas. La entidad deportiva no interviene en la tramitación, sin perjuicio de su deber de colaborar.

ARTÍCULO 11°.- Represalias. Ninguna entidad puede excluir, suspender, relegar ni perjudicar a un deportista, a su familia o a un integrante de su personal por haber formulado una denuncia de buena fe. Los actos contrarios a esta disposición son nulos.

Capítulo IV – Control y sanciones

ARTÍCULO 12°.- Registro de protocolos. La autoridad de aplicación lleva un registro público de las entidades alcanzadas, sus protocolos, sus responsables de cuidado y sus pensiones, y puede inspeccionar las pensiones por sí o por convenio con las provincias y los municipios.

ARTÍCULO 13°.- Sanciones. El incumplimiento de esta ley por parte de una entidad se sanciona, según su gravedad y reiteración, con: a) apercibimiento; b) multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos, vitales y móviles; c) suspensión de la percepción de subsidios, aportes o beneficios del Estado nacional por hasta dos (2) años; d) clausura de la pensión hasta que se subsanen las faltas. Las sanciones se aplican previo sumario con derecho de defensa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

ARTÍCULO 14°.- Federaciones y ligas. Las federaciones y ligas exigen a sus entidades afiliadas, como condición para inscribir deportistas menores de edad, la constancia de inscripción del protocolo en el registro del artículo 12.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 15°.- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, a designar autoridades locales de control y a coordinar con la autoridad de aplicación la inspección de las pensiones ubicadas en su territorio.

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con los créditos asignados en el presupuesto vigente a la autoridad de aplicación de la Ley N° 20.655 y a la autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 26.061, sin incremento del gasto total. Las multas ingresan a rentas generales.

ARTÍCULO 17°.- Adecuación. Las entidades alcanzadas adoptan su protocolo, designan al responsable de cuidado y adecuan sus pensiones dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley. El canal de denuncia funciona dentro de los noventa (90) días.

ARTÍCULO 18°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.